

권 고

1. 제 목 : 국유재산 매매계약 해제 후 매수자에 대한 부당이득 반환 청구 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제46조 제7항에 따르면 국유재산 매매계약 체결 후 제52조²⁴⁾에 따라 매매계약을 해제하는 때에는 계약보증금을 국고에 귀속한다고 되어 있고

24) 세칙 제52조 제1항 : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그 계약을 해제할 수 있다.

1. 매수자가 매각대금을 체납한 경우
2. 매수자가 거짓 진술을 하거나, 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖에 부정한 방법으로 매수한 경우
3. 제51조에 따라 용도를 지정하여 매각한 경우에 매수자가 매각일로부터 2년 이내에 그 용도에 사용하지 아니하거나 매각일로부터 10년 이내에 그 용도를 폐지한 경우
4. 제1호부터 제3호 외에 계약서에서 정한 계약해제 사유가 발생한 경우

제52조 제3항에 따르면 매매계약이 해제된 때에는 매수자로부터 매수재산을 즉시 반환받고 매수자에게 원상복구와 손해배상의 책임을 지도록 하며, 매수자가 재산을 반환하고 원상복구의 책임을 이행한 후에는 이미 납부된 매각대금에서 계약체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법 시행규칙」 별지 제8호 및 세칙 별지 제16호 ‘국유재산 매매계약서’ 서식 제6조에서도 위와 같은 내용이 정해져 있으며, 공사는 국유재산을 매각하는 경우 해당 서식에 따라 계약서를 작성하고 있다.

한편, 「민법」 제548조 제1항에 따르면 당사자 일방이 계약을 해제한 때에는 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있다고 되어 있으며

대법원 판례는 매매계약이 해제된 경우에 매수인이 목적물을 인도받아 사용하였다면 원상회복으로서 목적물을 반환하는 것 외에 사용이익을 반환할 의무를 부담하고, 이때 사용이익의 반환의무는 부당이득반환의무에 해당하므로 특별한 사정이 없는 한 매수인이 점유·사용한 기간 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익, 즉 임료 상당액을 매수인이 반환하여야 할 사용이익으로 보아야 한다고 판시²⁵⁾하였고

이러한 매수인의 사용이익 반환의무는 매매계약의 해제에 따른 원상회복 의무의 일환으로서 인정되는 것이므로 매도인이 매매계약의 이행으로서 목적물을 매수인에게 인도하여 매수인이 그 목적물을 사용한 경우에 비로소 인정될 수 있다고 판시²⁶⁾하였다.²⁷⁾

25) 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 매매계약 해제된 국유재산의 매수자에 대한 부당이득반환 청구 관련 내규 및 업무처리 실태²⁸⁾를 점검한 결과

내규 등(매뉴얼 등 업무기준 포함)에는 국유재산 매매계약이 해제된 때에 매수자에게 재산을 반환하도록 하고, 이미 납부된 매각대금에서 계약 체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한다고만 정해져 있을 뿐

①매수자가 대부료 상당의 부당이득반환의무를 부담하게 되는 요건(국유재산 인도여부, 매수자의 사용여부 등), ②대부료 상당액 부과(공제) 방법 및 부과기간, ③매수자가 계약보증금만 납부하여 대부료 상당액을 공제할 잔액이 없는 경우 등에 대한 업무처리 방법이 정해져 있지 않았으며

기획재정부 유권해석²⁹⁾도 “매매계약이 해약된 경우에는 매매계약 체결일부터 해약일까지의 대부료가 부과된다.” 라고만 정하고 있을 뿐 국유재산 인도여부, 매수자의 사용여부 등에 대해서는 구체적으로 판단하고 있지 않았다.

이에 따라 국유재산 매매계약 해제 후 매수자에 대한 부당이득반환 청구 관련 업무는 다음과 같이 통일되지 않고 다양한 형태로 처리되고 있었다.

26) 대법원 2011. 6. 30. 선고 2009다30724 판결

27) 대법원 판례와 다르게 준법경영실은 매매계약 해제 시 매매계약서에 따라 공사가 이미 받은 매각대금에서 계약체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 뺀 잔액을 공제한 후 반환하도록 한 것은 대부료 상당액의 ‘손해배상액의 예정’에 해당하며, 점유 및 사용 여부와 관계없이 공제해야 한다고 해석한 바 있음(법률질의-40971, -42237)

28) 감사대상기간 동안 매매계약 해제된 72건 중 소유권보존등기 말소 소송 등에 따라 매매계약 해제된 7건을 제외한 총 65건에 대하여 점검

29) 국유재산과-2036(2011. 6. 21.)

‘☆☆도 ☆☆시 ☆☆동 0000-0’ (전, 000㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 9. 6. 매수자 ◆◆◆ 등 5명과 매매계약을 체결(계약금액: 76,638,000원) 하였으나 매수자가 매각대금을 체납함에 따라 2023. 10. 12. 매매계약을 해제하였는데

매매대상 국유재산을 매수인에게 인도하여 매수인이 그 목적물을 점유·사용하지 않았음에도 [표 8]과 같이 매매계약 체결일로부터 해제일까지의 대부료 상당액 총 21,553,560원을 부과한 것으로 확인³⁰⁾ 되었으며³¹⁾

[표 8] ‘☆☆도 ☆☆시 ☆☆동 0000-0 매매계약 해제 후 업무처리 내용

(단위: 원)

계약금액	매수자 납부액		계약 보증금	부당이득금		비 고
	계약 보증금	잔금 (이자포함)		부과기간	부과금액	

“기재 생략”



“기재 생략”

* 부과한 부당이득금 21,533,560원에서 8,036,200원을 공제한 잔액 13,497,360원은 미납 상태임

‘♠♠♠도 ♠♠군 ♠♠면 ♠♠리 000-0’ (잡종지, 000㎡) 소재 국유 재산의 경우 지상 건축물 소유자 ■■■과 2015. 6. 10. 매매계약을 체결(계약금액: 16,500,000원) 하였으나 매수자가 매각대금을 체납함에 따라 2023. 4. 12. 매매계약을 해제하였는데

30) 감사실에서 법률자문 의뢰한 외부 법무법인은 앞서 살펴본 대법원 판례와 같이 매수자의 부당이득반환의무는 매수자가 매매대상 국유재산을 인도받아 사용·수익한 경우 발생한다고 판단함

31) 점검대상 총 65건 중 매수자가 매매대상 국유재산을 사용하지 않은 경우는 31건이었으며, 그 중 본건 포함 2건만 매매계약체결일로부터 해제일까지의 부당이득금을 부과하였고 나머지 29건은 부과(또는 공제)하지 않음

매매계약 체결일로부터 해제일까지 대부료 상당의 부당이득금을 부과하지 않고, 「국유재산법」 제72조에 따른 5년간의 변상금³²⁾을 부과한 것으로 확인되었다.³³⁾

또한, ‘○○○○○○○○도 ○○시 ○○면 ○○리 000-00 등 2필지’ (답, 0,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2023. 9. 19. 매매계약을 해제하며 매매계약 체결일인 2017. 9. 19.부터 해제일까지 전체 기간에 해당하는 약 6년간의 대부료 상당액을 부과한 반면에

‘■■■■도 ■■■시 ■■■동 000-00’ (잡종지, 000㎡) 소재 국유재산의 경우 2016. 8. 4. 매매계약 체결 후 약 7년 1개월 이후인 2023. 9. 22. 계약을 해제하였는데도 5년간의 대부료 상당액만을 부과한 것으로 확인되었다.³⁴⁾

이와 같이 국유재산 매매계약 해제 후 매수자에 대한 부당이득반환 청구 관련 업무는 내규 등에 구체적인 업무처리 기준이 마련되어 있지 않아 [별표 1] “매매계약 해제 후 매수자의 부당이득반환 청구 업무 처리 명세”와 같이 그 업무처리가 통일되지 않을 뿐만 아니라 일부 불합리한 사례도 발생하고 있으므로, 매수자의 부당이득반환의무 성립 요건, 대부료 상당액 부과 방법 및 부과기간 등에 대한 합리적인 기준을 마련할 필요가 있다.

32) 변상금은 대부료의 100분의 120에 상당하는 금액임

33) 점검대상 총 65건 중 매수자가 매매대상 국유재산을 사용한 경우는 34건이었으며, 그 중 본건 포함 4건이 대부료 상당의 부당이득금이 아닌 변상금을 부과함

34) 점검대상 총 65건 중 매매계약 체결일부터 해제일까지 기간이 5년을 초과하면서 부당이득금을 부과한 경우는 8건이었으며, 그 중 위 ‘■■■■도 ■■■시 ■■■동 000-00’ 국유재산의 경우만 5년간의 부당이득금만 부과하였고 나머지 7건은 5년을 초과하는 전체 기간에 대한 부당이득금을 부과함

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 기획재정부와 협의하여 국유재산 매매계약 해제 후 매수자에 대한 부당이득반환 청구 관련 업무처리 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 매매계약 해제 후 매수자에 대한 부당이득반환 청구 업무가 합리적이고 통일되게 처리될 수 있도록 기획재정부와 협의하여 관련 업무처리 기준을 마련하시기 바랍니다.
(권고)

[별표 1]

매매계약 해제 후 매수자의 부당이득반환 청구 업무처리 명세

순 번	소재지	계약자	납부 구분	점유 사용 여부	계약일~ 해제일	부과(공제) 유형	부과(공제) 기간	비 고
--------	-----	-----	----------	----------------	-------------	--------------	--------------	-----

“기재 생략”

순 번	소재지	계약자	납부 구분	점유 사용 여부	계약일~ 해제일	부과(공제) 유형	부과(공제) 기간	비 고
--------	-----	-----	----------	----------------	-------------	--------------	--------------	-----

“기재 생략”

순 번	소재지	계약자	납부 구분	점유 사용 여부	계약일~ 해제일	부과(공제) 유형	부과(공제) 기간	비 고
--------	-----	-----	----------	----------------	-------------	--------------	--------------	-----

“기재 생략”